

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO DE AGENCIA PARTUM DESIGN.

Bienvenido a Partum Design, una agencia de mercadotecnia digital comprometida a ofrecer soluciones integrales e innovadoras a nuestros clientes. Antes de utilizar nuestros servicios, por favor, lea atentamente los siguientes términos y condiciones, ya que regulan el uso de los servicios proporcionados por nuestra agencia.

1. Aceptación de los Términos.

Al contratar nuestros servicios, el cliente acepta cumplir con estos términos y condiciones. Si no está de acuerdo con alguna de las disposiciones, deberá abstenerse de utilizar nuestros servicios.

2. Servicios Ofrecidos.

Partum Design proporciona una variedad de servicios de mercadotecnia, que pueden incluir, entre otros, gestión de redes sociales, creación de contenido, publicidad digital, diseño gráfico, estrategias SEO/SEM, análisis de mercado, branding, creación de páginas web y consultoría. Los detalles específicos del servicio contratado estarán incluidos en la propuesta o contrato acordado por ambas partes.

3. Responsabilidades del Cliente

El cliente se compromete a:

- Proporcionar toda la información necesaria para la correcta ejecución de los servicios.
- Facilitar el acceso a sus plataformas digitales (por ejemplo, redes sociales, sitios web, administradores, etc.) según sea necesario.
- Cumplir con los plazos y pagos establecidos por ambas partes.
- No infringir ninguna ley, normativa o derechos de propiedad intelectual en el uso de los servicios.

4. Propiedad Intelectual.

Todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos pero no limitados a diseños, logos, contenido, material visual, y estrategias de marketing, creados por Partum Design para el cliente, serán propiedad exclusiva del cliente una vez que se haya realizado el pago total acordado.

Sin embargo, Partum Design puede utilizar ejemplos de trabajo realizado como parte de su portafolio y marketing, salvo que se acuerde lo contrario con el cliente.

5. Confidencialidad.

Ambas partes se comprometen a mantener la confidencialidad sobre la información y datos compartidos durante la ejecución de los servicios. Ninguna de las partes podrá divulgar información confidencial sin el consentimiento previo y por escrito de la otra parte, salvo en los casos en que lo exija la ley.

El cliente se compromete a no contactar, contratar ni intentar contratar, directa o indirectamente, a los trabajadores, diseñadores o personal interno de **Partum Design** durante la duración de su servicio contratado y por un período de **18 meses** después de la finalización del servicio o proyecto contratado. Esta práctica está prohibida y se considera **antiética**, ya que puede generar conflictos de interés y afectar la estabilidad laboral de los empleados de **Partum Design**. En caso de que el cliente infrinja esta cláusula, **Partum Design** se reserva el derecho de tomar las acciones legales correspondientes, incluyendo la posibilidad de exigir una compensación económica por daños y perjuicios, conforme a las leyes de **México** aplicables, en especial las disposiciones relacionadas con la protección de los derechos laborales y el incumplimiento de acuerdos contractuales.

6. Pagos y Facturación.

- Los pagos deberán realizarse según los términos acordados, ya sea un pago único, pagos parciales o suscripción mensual.
- En caso de no cumplir con el pago dentro del plazo acordado, el cual se realiza de manera general Partum Design se reserva el derecho de suspender o interrumpir la prestación de los servicios hasta que se regularice el pago.

7. Plazos y Entregas.

Los plazos de entrega serán acordados entre ambas partes y se detallarán en la propuesta o contrato según corresponda. Cualquier retraso por parte del cliente en la entrega de materiales necesarios para el desarrollo de los servicios podría afectar los plazos establecidos, por lo que Partum Design, no será responsable de ello. Con referencia a los plazos de entrega, se estipulan los siguientes puntos:

1. **Diseño de Logotipo:** El tiempo de entrega para la primera propuesta de diseño de logotipo será de **8 días hábiles** a partir de la recepción completa de la información solicitada por parte del cliente. Esta información incluye, pero no se limita a:
 - Descripción de la empresa (actividad o sector al que se dedica, su nombre, y referencias, en caso de contar con ellas, colores preferenciales de la marca).
 - Datos de contacto (nombre completo, puesto, correo electrónico, dirección).
 - Redes sociales y página web (si el cliente lo desea compartir).

2. **Condición para Cumplir con el Plazo:** El cliente se compromete a proporcionar la información solicitada en un plazo de **2 días hábiles** desde la aceptación de la propuesta de diseño. En caso de que la información no sea entregada dentro de este periodo, **Partum Design** no podrá garantizar el cumplimiento del plazo de entrega de 8 días hábiles para la entrega del diseño de propuestas iniciales de logotipo.
3. **Retrasos en la Entrega de Información:** Si el cliente no entrega la información requerida dentro del plazo acordado, el tiempo de entrega comenzará a contar **una vez que toda la información necesaria haya sido proporcionada por el cliente**. El plazo de 8 días hábiles podrá ser ajustado en función del tiempo de retraso en la entrega de la información solicitada, así como de su liberación con respecto a las propuestas de logotipo que les sean enviadas.
4. **Ajustes y Revisión del Diseño:** Si el cliente solicita cambios o ajustes al diseño después de la entrega inicial, estos no afectarán el tiempo de entrega original, a menos que los cambios sean sustanciales, en cuyo caso se acordará un nuevo plazo de entrega.
5. **Excepciones:** Los plazos de entrega pueden verse afectados por circunstancias excepcionales fuera del control de **Partum Design**, como situaciones de fuerza mayor, fallas técnicas, o cualquier otro factor imprevisto. En tales casos, se notificará al cliente y se acordará un nuevo plazo de entrega.

8. Tipos de Cambio y Revisión del Diseño de Logotipo.

1. **Propuestas Iniciales:** Al contratar el servicio de diseño de logotipo, **Partum Design** presentará al cliente **4 propuestas iniciales** de logotipo, basadas en la información proporcionada por el cliente. Estas propuestas servirán como punto de partida para cualquier modificación o ajuste posterior.
2. **Cambios Ilimitados (Sencillos):** El cliente tiene derecho a realizar **cambios ilimitados** en el diseño del logotipo, siempre y cuando dichos cambios sean relativamente sencillos, como:
 - a. Cambios de color.
 - b. Cambios en la tipografía.
 - c. Ajustes en la posición o alineación de los elementos del diseño.
 - d. Cambios en tamaños de texto o elementos gráficos.

Estos cambios no afectarán el diseño fundamental del logotipo ni cambiarán significativamente su estructura. En estos casos, el plazo de entrega de **8 días hábiles** inicialmente acordado no se verá alterado, salvo que el tiempo de ejecución del cambio sea mayor a lo previsto.

3. **Cambios Sustanciales (Importantes):** Si los cambios solicitados por el cliente son sustanciales, es decir, alteran significativamente el diseño inicial o implican un rediseño completo o parcial del logotipo (como crear un concepto completamente nuevo), dichos cambios se considerarán como **cambios sustanciales**. Estos cambios pueden afectar el tiempo de entrega y, en consecuencia, exceder los **8 días hábiles** originalmente estipulados.

En este caso, **Partum Design** se reserva el derecho de evaluar si el cambio solicitado es sustancial y ajustará el cronograma del proyecto de acuerdo con la magnitud de los ajustes. Además, los **cambios sustanciales** podrán estar sujetos a una tarifa adicional si requieren una cantidad de trabajo superior a la inicialmente acordada.

4. **Número de Cambios Sustanciales Incluidos:** En el caso de cambios sustanciales, el cliente tiene derecho a **3 cambios adicionales** sin costo extra. **El cuarto cambio sustancial** tendrá un **costo adicional**, que será informado y acordado con el cliente antes de proceder.
5. **Repetición de Propuestas Iniciales:** Si el cliente considera que las propuestas iniciales no cumplen con sus expectativas, y **Partum Design** con su creador asignado no logra diseñar un logotipo satisfactorio de acuerdo con los comentarios, sugerencias o referencias proporcionadas, el cliente podrá solicitar que se generen **nuevas propuestas iniciales**.
 - a. El cliente tiene derecho a **2 rondas de nuevas propuestas iniciales**, cada una consistiendo en **4 propuestas de logotipo**.
 - b. Si después de la primera ronda de propuestas el cliente sigue insatisfecho, **Partum Design** podrá realizar ajustes o, si lo desea el cliente, cambiar de diseñador.
6. **Cambio de Diseñador:** Si el cliente no está conforme con el trabajo de diseño realizado por el diseñador asignado, tiene derecho a solicitar un **cambio de diseñador**. Este cambio se podrá realizar durante el proceso de diseño, siempre que el cliente lo solicite por escrito. El cambio de diseñador no afectará el número de propuestas ni los derechos a revisiones descritos anteriormente.

7. Condiciones Generales:

- a. Las solicitudes de cambios deben ser enviadas por escrito (correo electrónico) o mediante el canal acordado con la agencia.
- b. Los cambios se implementarán en un plazo razonable, dependiendo de la naturaleza de la modificación solicitada.
- c. Cualquier solicitud de cambio fuera de los límites establecidos o que no se ajuste a los tipos de cambio descritos anteriormente podría generar costos adicionales y modificar los plazos de entrega.

9. Plazo de Entrega Ajustado por Cambios.

En caso de que el cliente solicite cambios sustanciales o nuevas rondas de propuestas, el tiempo de entrega original de **8 días hábiles** podría extenderse, y el plazo final será acordado entre ambas partes según la cantidad de trabajo adicional requerido. **Partum Design** notificará al cliente sobre los ajustes al cronograma de entrega y los posibles costos adicionales en caso de que se presenten.

10. Modificaciones y Cancelaciones.

- a. Las modificaciones a los servicios acordados deberán ser solicitadas por el cliente por escrito y serán evaluadas para determinar si afectan los costos o plazos establecidos.
- b. El cliente podrá cancelar el contrato en cualquier momento, pero estará sujeto a las condiciones de cancelación especificadas en el contrato o acuerdo, que pueden incluir cargos por cancelación o compensación por servicios ya prestados.
- c. Partum Design, tendrá derecho a la cancelación del servicio de paquete corporativo, bajo las siguientes condiciones:

En relación con los diseños solicitados, el cliente se compromete a proporcionar retroalimentación o aprobación dentro de un plazo máximo de **2 semanas** (tomando en consideración tiempo de espera para el cliente incluyendo el incumplimiento de tiempo de entrega sin responsabilidad de la agencia) a partir de la entrega del diseño inicial por parte de Partum Design. Durante este período, el diseñador asignado realizará al menos 2 seguimientos necesarios para asegurar que el cliente tenga toda la información requerida para tomar una decisión.

Si transcurrido el plazo de 2 semanas no se recibe respuesta alguna, y a pesar de los intentos de seguimiento realizados por el proveedor, el cliente no ha proporcionado comentarios ni ha aprobado el diseño, Partum Design podrá considerar que el servicio no continúa. En tal caso, se procederá con la **cancelación** del servicio al finalizar el **mes (4 semanas de espera)**, sin que ello implique responsabilidad adicional por parte del Partum Design.

Este punto tiene como objetivo garantizar que los proyectos avancen de manera eficiente y respetando los tiempos acordados entre ambas partes.

11. Plazo de Entrega Ajustado por Cambios

En caso de que el cliente solicite cambios sustanciales o nuevas rondas de propuestas, el tiempo de entrega original de **8 días hábiles** podría extenderse, y el plazo final será acordado entre ambas partes según la cantidad de trabajo adicional requerido. **Partum Design** notificará al cliente sobre los ajustes al cronograma de entrega y los posibles costos adicionales en caso de que se presenten.

12. Limitación de Responsabilidad

Partum Design no será responsable por daños indirectos, incidentales o consecuentes que puedan surgir del uso o la falta de uso de los servicios, incluyendo pérdidas de ingresos, beneficios o datos, incluso si se ha informado a la agencia de la posibilidad de dichos daños.

13. Derecho de Modificación.

Partum Design se reserva el derecho de modificar estos términos y condiciones en cualquier momento. Cualquier cambio será publicado en nuestro sitio web y será efectivo inmediatamente después de su publicación.

14. Ley Aplicable y Jurisdicción.

Estos términos y condiciones se regirán por las leyes de México, y cualquier disputa relacionada con estos términos será resuelta en los tribunales competentes de la Ciudad de México.

15. Contacto

Si tiene preguntas sobre estos términos y condiciones o sobre los servicios prestados, puede ponerse en contacto con nosotros a través de contacto@partumdesign.agency o al 55-4015-2551.